

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת ישראל אייכלר

פ/25/1779

הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון – העברת מידע בין קופות החולים בעת מעבר תושב),

התשפ"ג–2023

1. תיקון סעיף 5 בחוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד–1994¹, בסעיף 5, אחרי סעיף קטן (ג) יבוא :

"(ג) עבר תושב מקופת חולים אחת לאחרת (בסעיף קטן זה – קופת החולים הקולטת), תעביר קופת החולים שבה היה חבר את כל המידע הרפואי אודותיו לקופת החולים הקולטת באופן ממוחשב וללא תשלום, אלא אם כן ביקש התושב אחרת; העברת המידע כאמור תיעשה בתוך שבעה ימים מיום הקבלה כאמור בסעיף קטן (ג)."

דברי הסבר

סעיף 5 לחוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד–1994, מאפשר לתושב לבטל את חברותו בקופת החולים שבה הוא רשום ולהירשם כחבר בקופת חולים אחרת לפי בחירתו, בהתאם לנהלים שקבע שר הבריאות.

במעבר של תושב מקופת חולים אחת לקופת חולים אחרת המידע הרפואי שלו אינו עובר באופן אוטומטי לקופה החדשה ויש לבקש את העברת המידע הרפואי. הפרוצדורה הבירוקרטית האמורה מעכבת את העברת המידע הרפואי וכתוצאה מכך גם את יעילות הטיפול הרפואי.

לפיכך, מוצע לקבוע שבעת מעבר של חבר מקופה אחת לקופה אחרת, תהיה אחראית קופת החולים ממנה עבר החבר להעביר את כל המידע הרפואי אודותיו לקופת החולים אליה עבר. עוד מוצע, שהמידע האמור יועבר בתוך שבעה ימים מיום הקבלה של הלקוח בקופה האחרת, אלא אם כן ביקש החבר אחרת. הצעות חוק דומות בעיקרן הונחו על שולחן הכנסת התשע-עשרה על ידי חבר הכנסת מאיר פרוש (פ/1198/19) ועל ידי חבר הכנסת ישראל אייכלר (פ/2631/19), על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת רון כץ וקבוצת חברי הכנסת (פ/1137/24), על ידי חברי הכנסת אחמד טיבי ואוסאמה סעדי (פ/1823/24) ועל ידי חבר הכנסת איימן עודה וקבוצת חברי הכנסת (פ/3714/24) ועל שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חבר הכנסת אחמד טיבי (פ/655/25), על ידי חברת הכנסת עידית סילמן (פ/956/25) ועל ידי חברי הכנסת מיכאל מלכיאלי ומשה אבוטבול (פ/957/25).

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים ועל שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת ישראל אייכלר (פ/730/20 ; פ/394/24).

הצעת החוק זהה לפ/394/24 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום

¹ ס"ח התשנ"ד, עמ' 156.

א' בשבט התשפ"ג (23.01.2023)